

한국농어촌공사 감사

[통 보]

제 목 임대차 계약 등 계약업무 시 인장사용에 관한사항

해당부서 ▽▽▽▽▽▽▽▽단

조치부서 ▽▽▽▽▽▽▽▽단

내 용

1. 업무개요

▽▽▽▽▽▽▽▽단은 대내외 발신문서, 각종 증명서, 인증을 필요로 하는 문서에 사용하기 위한 ‘직인’과 각종 사업 위·수탁 입찰 및 계약업무에 사용하기 위한 ‘사용인감’을 보유·관리하고 있다.

2. 판단기준

公社「문서규정」 제40조(인장의 종류, 규격, 형태, 글씨) 제1항과 별표 5에 따르면 인장 종류에는 직인, 사용인감 등과 같다고 규정하고 있다.

같은 규정 제47조(인장의 사용범위) 제1호와 제6호에 따르면 각 처리부서 장의 직인은 대내외 발신문서 및 각종 증명서와 인증을 필요로 하는 문서에 한정하여 사용하고,

사용인감은 公社 각종 사업 위·수탁 입찰 및 계약업무에 한정하여 사용하도록 규정하고 있으며,

같은 규정 제50조(날인대장)에 따르면 인장은 결재¹⁾가 끝난 문서, 증명서, 그 밖에 인증을 필요로 하는 문서에 날인하고

별지 제10호서식 인장날인대장에 기록물등록번호, 일자, 발신자, 수신자, 제목, 날인 청구자와 날인자, 날인 부수를 기입하고 정책임자가 결재하는 등 그 사항을 기록하도록 규정하고 있다.

그리고 ▽▽▽▽처는 2022. 4월부터 같은 해 6월까지 17개 지방부서를 대상으로 ‘2022년 인장관리 지도·점검’을 실시한 후 2022. 8. 24. 전 부서에 인장관리 지도·점검 결과²⁾를 배포하여 인장(사용인감·직인 등) 사용범위 준수 등을 각 부서에 요구하였다.

따라서 ▽▽▽▽▽▽▽▽▽단은 「문서규정」 제47조(인장의 사용범위)에 따라 사용허가, 일반자산 매매·임대, 청사관련 용역, 근로계약 등의 계약서류에 인장을 사용하는 경우에는 ‘사용인감’을 사용하여야 하고, 인장 날인대장에 기록물등록정보를 충실히 기록하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ▽▽▽▽▽▽▽▽▽단은 2022. 1. 1.부터 감사일 현재(2025. 10. 28.)까지

1) 「문서규정」 제35조(결재)에 따라 문서는 제2조제21호에서 규정하는 결재권자 결재를 받아야 하고, 제2조제21호에 따르면 “결재권자”란 사장 또는 「위임전결규정」에 따라 사장으로부터 결재권을 위임받은 자 및 제36조에 따라 대결하는 자를 말한다.

2) 라라라-라라라(라라라.08.24.)호.

작성한 직인 날인 대장을 확인한 결과 [표 1]과 같이 총 656건 직인 사용하였고,

[표 1] 직인날인대장 직인 날인 현황

기 간	내역	직인 날인 (A)	계약서류 직인 날인 (B)		기록물등록정보 누락 (C)	
			건	비율(B/A)	건	비율(C/A)
계		656	54	8.2%	351	53.5%
2022년	건물 등 임대차 계약, 근로계약, 사무기기 임차, 무인경비, 차량 임차, 화재보험, 공사 계약 등	136	14	10.3%	119	87.5%
2023년		168	20	11.9%	136	80.9%
2024년		207	16	7.7%	50	24.1%
2025년(1~10월)		145	4	2.8%	46	31.7%

자료: 부서 제출자료 재구성

① 임대차 계약, 근로계약, 공사계약 등을 체결하는 경우에는 사용인감을 사용하여 하는데도 54건 계약서류에 사용인감이 아닌 ‘직인’을 사용한 사실이 있었으며,

② 인장을 사용한 경우에는 인장날인대장에 기록물등록정보를 기록하여야 하는데도 총 656건 직인을 날인하면서 직인 날인 후 인장날인대장에 기록물등록정보를 351회(53.5%) 누락한 사실이 있다.

다만, 소유권 이전이 수반되는 자산의 매도, 분양 계약 관련 서류 등에는 사용인감을 사용하였고, 소유권의 변화가 없는 상시적인 계약에 직인을 사용한 사실을 확인하였다.

그 결과 계약문서에 사용인감이 아닌 직인을 날인하여 사용인감 정관리책임자인
▽▽▽▽▽▽▽▽단장³⁾ 사용인감 전결권한과 책임이 축소되었고 인장 사용범위

3) 「문서규정」 제48조 제1항 및 같은 규정 [별표 5]에 따른 사업단 사용인감 정인장관리책임자는 ㉠㉠단장이고, 부인장관리책임자는 인장담당부장이며, 직인 정인장관리책임자는 인장담당부장임

미준수, 관리대장 기록 누락 등 관리 소홀은 公社 문서에 대한 신뢰도 저하 및 책임 소재 불명확 등 관리상 문제를 초래할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

▽▽▽▽▽▽▽▽▽단은 관련 규정 미숙지로 인한 인장 사용범위 미준수, 기록물등록번호 기재 누락 사실을 인정하고,

관련 규정에 대한 직원교육을 통하여 인장을 올바르게 사용하겠으며, 기록물 등록번호 또한 누락하지 않도록 인장관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통보

사장(▽▽▽▽▽▽▽▽▽단장)은 「문서규정」에 따라 사용허가 관련 임대, 일반 자산 매매·임대, 채용 관련 근로계약 및 차량 임차계약, 손해보험 등 청약과 같은 각종 계약서류에는 반드시 사용인감을 사용하고, 날인대장 작성 시 기록물등록번호 등 그 사항을 충실히 기록하도록 관련 직원 교육 등 적절한 조치를 하시기 바랍니다.(통보)